COMISIÓN DEL PROYECTO DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT).
ALCALDÍA MUNICIPAL.
CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA.
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.

Fecha: Liberia, 30 de octubre de 2026.

ASUNTO:

- **Observación técnica formal y propositiva** sobre el Reglamento de Zonificación y Forma Urbana y el documento de Formulación de la Propuesta del POT.
- **Salvaguardas sanitarias ante la densificación urbana:** Exigencia de soluciones de tratamiento de aguas residuales (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de ahora en adelante, PTAR y tanques normados) como condición previa ineludible para autorizar desarrollos en zonas de alta densidad (Transectos T5 y T6).
- **Control de vertidos cruzados:** Incorporación de regulaciones estrictas y de un programa de inspección interinstitucional para erradicar las conexiones ilegales de aguas negras al alcantarillado pluvial municipal y a los cuerpos de agua del cantón.

Estimados señores:

Yo, **Alejandro Soto Barquero**, cédula de identidad 1-0643-0396, vecino del cantón de Liberia, en mi condición de ciudadano y administrado, presento formalmente la siguiente observación técnica como un aporte propositivo para garantizar la viabilidad ambiental y el éxito del Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Liberia 2026.

I. ANÁLISIS TÉCNICO Y DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

De la revisión detallada del documento oficial **"PR_Lib - Formulación de la Propuesta 260504.pdf"** (Sección de Servicios Públicos), se constata que los consultores reconocen la cobertura sumamente limitada de la red de alcantarillado sanitario y las deficiencias históricas de la planta de tratamiento administrada por el AyA.

Si bien el diagnóstico es acertado, el marco normativo propuesto en el POT adolece de las herramientas vinculantes necesarias para evitar que esta carencia colapse la ciudad, especialmente frente al nuevo modelo de desarrollo propuesto. La omisión normativa genera riesgos críticos que amenazan la viabilidad del POT:

1. **Riesgo inminente ante la Densificación Urbana (Transectos T5 y T6):** El POT propone densificar el casco central, impulsando la vivienda vertical y el comercio intensivo. Matemáticamente, esto multiplicará exponencialmente el volumen de aguas residuales. Autorizar mayores densidades sin antes exigir soluciones colectivas (PTAR) privadas, o sin garantizar la capacidad de la red del AyA, colapsará irremediablemente el entorno urbano, haciendo que la densificación sea ambiental y sanitariamente inviable.
2. **Interconexiones Ilegales al Alcantarillado Pluvial:** Ante la ausencia de red sanitaria, existe una práctica generalizada de descargar aguas grises (jabonosas) y negras directamente a los

tragantes pluviales. Esto convierte la red municipal de aguas lluvias en un colector sanitario a cielo abierto que desemboca y contamina directamente nuestros ecosistemas acuáticos (Río Liberia, Quebrada La Caraña, Quebrada Los Piches).

3. **Saturación y Mal Funcionamiento de Tanques Sépticos:** La falta de controles municipales rigurosos sobre los estudios de suelo (pruebas de infiltración/percolación) provoca el colapso de los pozos negros hacia la vía pública, deteriorando la calidad de vida y el asfalto durante la estación lluviosa.

4. **Vacío de Control Preventivo:** El POT actual no establece como requisito insoslayable la verificación física y técnica de la disposición de aguas residuales previo a la emisión de visados, permisos de construcción o licencias comerciales.

II. SUSTENTO LEGAL, NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

Esta observación propositiva se fundamenta en el siguiente bloque de legalidad, el cual es de acatamiento obligatorio para la Administración Municipal:

- **Constitución Política (Art. 50):** Consagra el derecho inalienable a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, imponiendo al Estado y a las Municipalidades el deber de garantizarlo.

- **Jurisprudencia de la Sala Constitucional (Principio de Coordinación Interinstitucional):** La Sala Constitucional ha reiterado en vasta jurisprudencia que las Municipalidades, en su rol de administradoras exclusivas del alcantarillado *pluvial*, son corresponsables de evitar que este sea utilizado como cloaca. La Municipalidad no puede evadir su deber de control y fiscalización alegando que el saneamiento de aguas negras es competencia "exclusiva" del Ministerio de Salud o del AyA.

- **Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley N.º 7317):** Prohíbe la contaminación de cuerpos de agua que afecten la biodiversidad. Las descargas ilegales desde la red pluvial hacia el Río Liberia constituyen una infracción directa a esta norma.

- **Ley General de Salud (Ley N.º 5395):** En sus artículos 275 al 284, prohíbe expresamente el vertido de aguas servidas a las vías públicas, aceras o sistemas pluviales. Su artículo 288 faculta la clausura de inmuebles contaminantes.

- **Normativa del CFIA y Ministerio de Salud:** Obligatoriedad de realizar pruebas de percolación certificadas para el diseño y dimensionamiento de cualquier sistema de tratamiento individual (tanque séptico y drenajes).

III. PETITORIA CONCRETA Y RECTIFICACIONES SOLICITADAS

Con el afán de que Liberia crezca de manera ordenada, densificada, pero sanitariamente segura, solicito formalmente la incorporación de las siguientes disposiciones en el **Reglamento de Zonificación y Forma Urbana** del POT:

PRIMERO (Condicionamiento a la Densificación T5 y T6): Establecer normativamente que la aprobación de proyectos habitacionales, comerciales o de uso mixto de media y alta densidad (ubicados en los transectos T5 y T6), quedará estrictamente condicionada a la disponibilidad

certificada de conexión a la red de alcantarillado sanitario del AyA. En su defecto, será **obligatoria** la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) propia del desarrollo. Se prohíbe el uso de tanques sépticos ordinarios para proyectos de alta densidad.

SEGUNDO (Normativa de Control de Vertidos Cruzados): Incluir un artículo específico con la siguiente redacción:

"Prohibición de Vertidos Cruzados e Interconexiones Ilegales: Queda estrictamente prohibida la conexión de descargas de aguas negras, grises o jabonosas a la red de alcantarillado pluvial, cordones de caño o cauces naturales. La Municipalidad de Liberia, aplicando el Principio de Coordinación Interinstitucional, creará un Programa Permanente de Inspección junto al Ministerio de Salud y el AyA para detectar, sancionar y clausurar las conexiones erradas que utilicen la red pluvial como medio de disposición de aguas residuales."

TERCERO (Requisito Indispensable para Trámites): Establecer que para la emisión de permisos de construcción, visados y otorgamiento de patentes comerciales, será requisito vinculante presentar la "Certificación de Manejo Adecuado de Aguas Residuales" (incluyendo pruebas de infiltración certificadas por el CFIA para zonas sin alcantarillado, y diseño formal de trampas de grasa para el sector gastronómico e industrial).

CUARTO (Recepción y Notificación): Solicito constancia de recepción, número de expediente y que la presente observación sea incorporada formalmente al expediente administrativo del Plan Regulador. Asimismo, solicito que la resolución razonada a estas petitorias me sea notificada al medio señalado.

Atentamente,

Alejandro Soto Barquero
Cédula: 1-0643-0396
(Firmado digitalmente)
Notificaciones: Señalo el correo electrónico **oasotob@gmail.com** para recibir notificaciones y resoluciones sobre este trámite.